

ZENTSU-AGENTE FISKALA
AGENTE FISCAL CENSAL
14/03/2025

TEST

TXANDA ASKEA

TURNO LIBRE

1. -SEÑALAR CÚAL DE LAS SIGUIENTES FUNCIONES ESTA ATRIBUIDA A LA JUNTA ARBITRAL, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 12/2002 POR LA QUE SE APRUEBA EL CONCIERTO ECONÓMICO:

- a. Resolver las consultas que se planteen sobre la aplicación de los puntos de conexión contenidos en el Concierto Económico.
- b. Acordar los compromisos de colaboración y coordinación en materia de estabilidad presupuestaria.
- c. Resolver las discrepancias que puedan producirse respecto a la domiciliación de los contribuyentes.
- d. Analizar los supuestos o cuestiones que se han planteado en materia de inspección entre las Administraciones del Estado y las respectivas Diputaciones Forales, así como los problemas de valoración a efectos tributarios.

2. SEÑALAR LA RESPUESTA INCORRECTA. DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY 12/2002 POR LA QUE SE APRUEBA EL CONCIERTO ECONÓMICO:

- a. En la elaboración de la normativa tributaria los Territorios Históricos se adecuarán a la Ley General Tributaria en cuanto a terminología y conceptos, sin perjuicio de las peculiaridades establecidas en el Concierto Económico.
- b. Las instituciones competentes de los Territorios Históricos comunicarán a la Administración del Estado, con la debida antelación a su entrada en vigor, los proyectos de disposiciones normativas en materia tributaria.
- c. Los Territorios Históricos en la elaboración de la normativa tributaria utilizarán la misma clasificación de actividades ganaderas, mineras, industriales, comerciales, de servicios, profesionales y artísticas que en territorio común, sin perjuicio del mayor desglose que de las mismas pueda llevarse a cabo.
- d. Constituirán competencias exclusivas de las Diputaciones Forales la regulación, gestión, inspección, revisión y recaudación de los derechos de importación y de los gravámenes a la importación en los Impuestos Especiales y en el Impuesto sobre el Valor Añadido.



3. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY 12/2002 POR LA QUE SE APRUEBA EL CONCIERTO ECONÓMICO, CON RELACIÓN AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS, SE EXIGIRÁ POR LA DIPUTACIÓN FORAL COMPETENTE POR RAZÓN DEL TERRITORIO LAS RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA CORRESPONDIENTES A:

- a. Los intereses y demás contraprestaciones de operaciones pasivas de los Bancos, Cajas de Ahorro, Cooperativas de Crédito y entidades equiparadas a las mismas, así como de las efectuadas en cualquier otro establecimiento de crédito o institución financiera, cuando el pagador tenga su domicilio fiscal en el País Vasco.
- b. Los rendimientos procedentes de la propiedad intelectual, cuando el sujeto pasivo no sea el autor y, en todo caso, los de la propiedad industrial y de la prestación de asistencia técnica, cuando la persona o entidad que los satisfaga se halle domiciliada fiscalmente en el País Vasco.
- c. Los rendimientos derivados del arrendamiento y subarrendamiento de bienes inmuebles cuando estén situados en territorio vasco.
- d. Los rendimientos procedentes del arrendamiento de bienes, derechos, negocios o minas y análogos, cuando el obligado a retener o a ingresar a cuenta tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en el País Vasco.

4. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 12/2002 POR LA QUE SE APRUEBA EL CONCIERTO ECONÓMICO, CON RELACION AL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO:

- a. Se exigirá por la Diputación Foral competente por razón del territorio o por el Estado, según el territorio donde radiquen los elementos patrimoniales objeto de tributación.
- b. Tratándose de sujetos pasivos por obligación real de contribuir, la exacción del Impuesto corresponderá a las Diputaciones Forales exclusivamente cuando la totalidad del valor de los bienes y derechos radique en territorio vasco.
- c. Tratándose de sujetos pasivos por obligación real de contribuir, la exacción corresponderá exclusivamente al Estado.
- d. Se exigirá por la Diputación Foral competente por razón del territorio o por el Estado, según que el contribuyente esté sujeto por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a una u otra Administración, con independencia del territorio donde radiquen los elementos patrimoniales objeto de tributación.

5. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA LEY 12/2002 POR LA QUE SE APRUEBA EL CONCIERTO ECONÓMICO, EL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS:

- a. Tendrá el carácter de tributo concertado de normativa autónoma sin salvedades.
- b. Es un tributo concertado que se regirá por las mismas normas sustantivas y formales establecidas en cada momento por el Estado.
- c. Tendrá el carácter de tributo concertado de normativa autónoma, salvo en las operaciones societarias, letras de cambio y documentos que suplan a las mismas o realicen función de giro, que se regirán por la normativa común.
- d. Tendrá el carácter de tributo concertado de normativa autónoma, salvo en la constitución de préstamos simples y fianzas, que se regirán por la normativa común.



6. SEÑALAR LA RESPUESTA INCORRECTA. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA LEY 12/2002 POR LA QUE SE APRUEBA EL CONCIERTO ECONÓMICO:

- a. Los Impuestos Especiales tienen el carácter de tributos concertados que se regirán por las mismas normas sustantivas y formales establecidas en cada momento por el Estado.
- b. Con relación al Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, las Instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán incrementar los tipos de gravamen hasta un máximo del 15 por ciento de los tipos establecidos en cada momento por el Estado.
- c. El Impuesto sobre las Primas de Seguro es un tributo concertado de normativa autónoma cuya exacción corresponderá a las respectivas Diputaciones Forales cuando la localización del riesgo o del compromiso, en las operaciones de seguro y capitalización, se produzca en territorio vasco.
- d. Los Impuestos Especiales de Fabricación se exigirán por las respectivas Diputaciones Forales cuando su devengo se produzca en el País Vasco.

7. SEÑALAR LA RESPUESTA INCORRECTA. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 12/2002 POR LA QUE SE APRUEBA EL CONCIERTO ECONÓMICO, SE ENTENDERÁN REALIZADAS EN LOS TERRITORIOS HISTÓRICOS DEL PAÍS VASCO LAS OPERACIONES SUJETAS AL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO:

- a. Las entregas realizadas por los productores de energía eléctrica, cuando radiquen en territorio vasco los centros generadores de la misma.
- b. Las prestaciones directamente relacionadas con bienes inmuebles se entenderán realizadas en el País Vasco cuando dichos bienes radiquen en territorio vasco.
- c. Los servicios de transporte, incluso los de mudanza, remolque y grúa, cuando el domicilio fiscal del sujeto pasivo esté situado en el País Vasco.
- d. Los arrendamientos de medios de transporte cuando el servicio se preste en el País Vasco.

8. DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS DE LA ORDENACIÓN Y APLICACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO DE LA NORMA FORAL 2/2005 GENERAL TRIBUTARIA DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA:

- a. La ordenación del sistema tributario se basa en la capacidad económica de las personas obligadas a satisfacer los tributos y en los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad.
- b. La ordenación del sistema tributario se basa en la capacidad económica de las personas obligadas a satisfacer los tributos y en los principios de justicia, generalidad, igualdad, proporcionalidad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad.
- c. La aplicación del sistema tributario se basará en los principios de progresividad, eficacia y limitación de costes directos derivados del cumplimiento de obligaciones formales y asegurará el respeto de los derechos y garantías de los obligados tributarios.
- d. La aplicación del sistema tributario se basará en los principios de progresividad, eficacia y limitación de costes indirectos derivados del cumplimiento de obligaciones formales y asegurará el respeto de los derechos y garantías de los obligados tributarios.



9. SEÑALAR LA RESPUESTA INCORRECTA. SEGÚN LA NORMA FORAL 2/2005 GENERAL TRIBUTARIA DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA, SE REGULARÁ EN TODO CASO POR NORMA FORAL:

- a. El establecimiento y modificación de los recargos y de la obligación de abonar intereses de demora.
- b. El establecimiento y modificación de las infracciones y sanciones tributaria.
- c. La determinación del importe de los pagos a cuenta.
- d. El establecimiento, modificación, supresión y prórroga de las exenciones, reducciones, bonificaciones, deducciones y demás beneficios o incentivos fiscales.

10. DE ACUERDO CON LA NORMA FORAL 2/2005 GENERAL TRIBUTARIA DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA, LOS RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO:

- a. Son una prestación accesorio que se exigirá a los obligados tributarios y a los sujetos infractores como consecuencia de la falta de realización de un pago dentro de los plazos establecidos en esta Norma Foral, o del cobro de una devolución improcedente o en el resto de los casos previstos en la normativa tributaria.
- b. Será el interés legal del dinero vigente a lo largo del período en el que aquél resulte exigible, incrementado en un 25 por 100, salvo que se establezca otro diferente.
- c. El recargo ejecutivo, que será del 5 por ciento, se devengará de forma automática y será exigible con el inicio del periodo ejecutivo.
- d. Los recargos del periodo ejecutivo serán incompatibles con las sanciones tributarias.

11. SEÑALAR LA RESPUESTA INCORRECTA. DE ACUERDO CON LA NORMA FORAL 2/2005 GENERAL TRIBUTARIA DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA, EN RELACIÓN CON LAS DEVOLUCIONES DERIVADAS DE LA NORMATIVA DE CADA TRIBUTO:

- a. La Administración tributaria devolverá las cantidades que procedan de acuerdo con lo previsto en la normativa de cada tributo.
- b. El interés de demora se devengará desde la finalización del plazo fijado en las normas reguladoras de cada tributo hasta la fecha en que se realice el ingreso de la correspondiente devolución.
- c. Son devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo las correspondientes a cantidades ingresadas o soportadas debidamente como consecuencia de la aplicación del tributo.
- d. Transcurrido el plazo fijado en las normas reguladoras de cada tributo y, en todo caso, el plazo de seis meses, sin que se hubiera practicado liquidación por causa imputable a la Administración tributaria, ésta abonará el interés de demora regulado en el artículo 26 de esta Norma Foral, sin necesidad de que el obligado tributario lo solicite.



12. SEÑALAR LA RESPUESTA INCORRECTA. DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA NORMA FORAL 2/2005 GENERAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA:

- a. Es sujeto pasivo el obligado tributario que debe cumplir la obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes a la misma, sea como contribuyente o como sustituto del mismo.
- b. Es contribuyente el sujeto pasivo que realiza el hecho imponible.
- c. El sustituto no podrá exigir del contribuyente el importe de las obligaciones tributarias satisfechas, salvo que por Norma Foral se establezca otra cosa.
- d. Es sustituto del contribuyente el sujeto pasivo que, por imposición establecida por Norma Foral y en lugar de aquél, está obligado a cumplir la obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes a la misma.

13. SEGÚN EL DECRETO FORAL 205/2008, POR EL QUE SE REGULAN LAS OBLIGACIONES FORMALES DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA, LA HACIENDA FORAL DE BIZKAIA NO DISPONDRÁ DE ALGUNO DE LOS SIGUIENTES CENSOS TRIBUTARIOS:

- a. Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores.
- b. Registro de operadores intracomunitarios.
- c. Registro de devolución mensual de los Impuestos Especiales sobre el Alcohol y Bebidas Alcohólicas.
- d. Registro de software garante "TicketBAI".

14. SEGÚN EL DECRETO FORAL 205/2008, POR EL QUE SE REGULAN LAS OBLIGACIONES FORMALES DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA, LAS PERSONAS OBLIGADAS TRIBUTARIAS DEBERÁN PRESENTAR DECLARACIÓN DE MODIFICACIÓN EN EL CENSO DE EMPRESARIOS, PROFESIONALES Y RETENEDORES PARA:

- a. Modificar la modalidad de determinación del rendimiento neto de las actividades económicas aplicada en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por iniciativa de un órgano del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia.
- b. Comunicar el cambio de domicilio fiscal, por las personas jurídicas y demás entidades.
- c. Optar por la determinación de la base imponible mediante el régimen simplificado previsto en la Norma Foral del Impuesto sobre el Valor Añadido.
- d. Comunicar que ejercen la opción para la aplicación de la regla de prorata general prevista en la Norma Foral del Impuesto sobre el Valor Añadido.



15. SEÑALAR LA RESPUESTA INCORRECTA. DE ACUERDO CON LA NORMA FORAL 2/2005 GENERAL TRIBUTARIA DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA, SERÁN RESPONSABLES SOLIDARIOS:

- a. Los administradores de hecho o de derecho de las entidades que hubieran practicado retenciones que estuvieran pendientes de ingreso, por los importes que de dichas retenciones se hubieran deducido en sus declaraciones del Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas.
- b. Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o tomado medidas causantes del impago.
- c. Las que sean causantes o colaboren en la ocultación o transmisión de bienes o derechos del obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación de la Administración tributaria.
- d. Las que, por culpa o negligencia, incumplan las órdenes de embargo.

16. SEÑALAR LA RESPUESTA INCORRECTA. DE ACUERDO CON LA NORMA FORAL 2/2005 GENERAL TRIBUTARIA DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA, LOS PLAZOS PARA EL PAGO DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS EN PERIODO VOLUNTARIO DE PAGO SON LOS SIGUIENTES:

- a. Las exigibles como consecuencia de la denegación de una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento de pago, de compensación a instancia de parte, de dación de bienes o derechos en pago de deuda o de suspensión del procedimiento recaudatorio, presentada en periodo voluntario de pago, en el plazo de un mes desde la fecha de notificación.
- b. Las que deban abonarse mediante efectos timbrados en el momento de la realización del hecho imponible, si no se dispone otro plazo en su normativa específica.
- c. Las resultantes de una liquidación practicada por la administración, en el plazo de un mes desde la fecha de notificación.
- d. El pago de las deudas de titularidad de otros Estados o entidades internacionales o supranacionales cuya actuación recaudatoria se realice en el marco de la asistencia mutua será requerido al obligado tributario, que deberá efectuarlo en el plazo de un mes desde la fecha de notificación del instrumento de ejecución.



17. SEÑALAR LA RESPUESTA INCORRECTA. DE ACUERDO CON LA NORMA FORAL 2/2005 GENERAL TRIBUTARIA DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA, EN CUANTO A LA PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD:

- a. La Administración tributaria podrá, en todo caso, realizar las oportunas actuaciones de comprobación e investigación para determinar la realidad, procedencia y cuantía de las bases imponibles negativas, de las deducciones de la cuota, de las cuotas objeto de compensación o devolución correspondientes a impuestos en los que esté establecido el mecanismo de repercusión de los mismos, así como de cualquier otro crédito fiscal, cuya compensación, deducción, devolución o disfrute pretendieran los obligados tributarios, cualquiera que sea el ejercicio en que se originó el derecho a los mismos.
- b. Es objeto de caducidad el ejercicio de la potestad de la Administración tributaria para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas.
- c. Es objeto de prescripción el ejercicio por el obligado tributario de los derechos a solicitar y obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.
- d. La prescripción y la caducidad operan simultáneamente, por lo que el ejercicio de la potestad administrativa para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación no podrá llevarse a efecto una vez que se hubiera producido cualquiera de ellas.

18. DE ACUERDO CON LA NORMA FORAL 2/2005 GENERAL TRIBUTARIA DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA, CUANDO LA NOTIFICACIÓN SE PRACTIQUE EN EL LUGAR SEÑALADO AL EFECTO POR EL OBLIGADO TRIBUTARIO O POR SU REPRESENTANTE, O EN EL DOMICILIO FISCAL DE UNO U OTRO, DE NO HALLARSE PRESENTES EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA PODRÁ HACERSE CARGO DE LA MISMA:

- a. Cualquier persona que se encuentre en dicho lugar o domicilio, aunque no haga constar su identidad.
- b. Los empleados de la comunidad de vecinos o de propietarios.
- c. Cualquier vecino.
- d. Ninguna otra persona podrá hacerse cargo de la misma.

19. DE ACUERDO CON LA NORMA FORAL 2/2005 GENERAL TRIBUTARIA DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA, CON RELACION A LA DENUNCIA PUBLICA:

- a. Formará parte del expediente administrativo.
- b. Se considerará al denunciante interesado en las actuaciones administrativas que se inicien.
- c. El denunciante no estará legitimado para la interposición de recursos o reclamaciones en relación con los resultados de las actuaciones.
- d. El denunciante será informado del resultado de las actuaciones.



20. SEGÚN LA NORMA FORAL 2/2005, GENERAL TRIBUTARIA DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA:

- a. La infracción tributaria por obtener indebidamente devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo tendrá una sanción consistente en multa pecuniaria proporcional del 50 por ciento del importe de la cantidad indebidamente devuelta.
- b. La infracción tributaria por determinar o acreditar improcedentemente partidas a deducir en la cuota de declaraciones futuras, tendrá una sanción consistente en multa pecuniaria proporcional del 15 por ciento del importe de las cantidades indebidamente determinadas o acreditadas.
- c. La infracción tributaria por determinar o acreditar improcedentemente partidas a compensar en la base imponible de declaraciones futuras, tendrá una sanción consistente en multa pecuniaria proporcional del 50 por ciento del importe de las cantidades indebidamente determinadas o acreditadas.
- d. La infracción tributaria por solicitar indebidamente devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo mediante la omisión de datos relevantes o la inclusión de datos falsos en autoliquidaciones o declaraciones, sin que las devoluciones se hayan obtenido, tendrá una sanción consistente en multa pecuniaria proporcional del 15 por ciento del importe de la cantidad indebidamente solicitada.

21. SEGÚN LA NORMA FORAL 2/2005 GENERAL TRIBUTARIA DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA, EN MATERIA DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR:

- a. Las sanciones que deriven de actas de conformidad con compromiso de pago no podrán ser objeto de impugnación o revisión en vía administrativa.
- b. El procedimiento sancionador en materia tributaria terminará solamente mediante resolución.
- c. Se entenderá que el procedimiento concluye en la fecha en que se notifique o se entienda notificado el acto administrativo de resolución del mismo.
- d. El procedimiento sancionador en materia tributaria se iniciará de oficio o a instancia de parte.

22. SEGÚN LA NORMA FORAL 2/2005 GENERAL TRIBUTARIA Y EL REGLAMENTO DE INSPECCIÓN DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA, NO SON FUNCIONES DE LA INSPECCIÓN DE TRIBUTOS:

- a. La práctica de las liquidaciones tributarias resultantes de sus procedimientos de comprobación reducida y de comprobación restringida.
- b. La información a los obligados tributarios con motivo de las actuaciones inspectoras sobre sus derechos y obligaciones tributarias y la forma en que deben cumplir estas últimas.
- c. El asesoramiento e informe a otros órganos de la Administración pública.
- d. La comprobación de la veracidad y exactitud de las declaraciones y autoliquidaciones presentadas por los obligados tributarios.



23. SEGÚN LA NORMA FORAL 2/2005 GENERAL TRIBUTARIA Y EL REGLAMENTO DE INSPECCIÓN DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA, LAS PERSONAS ACTUARIAS DE LA INSPECCIÓN DE LOS TRIBUTOS:

- a. Precisarán autorización del Inspector-Jefe, cuando intenten la entrada y reconocimiento respecto de fincas o lugares donde no se desarrollen actividades de naturaleza empresarial o profesional.
- b. Serán considerados agentes de la autoridad cuando desempeñen funciones de inspección y deberán acreditar su condición, si son requeridos para ello.
- c. Precisarán autorización del Director General de Hacienda, cuando intenten la entrada y reconocimiento respecto de domicilios constitucionalmente protegidos.
- d. Podrán obtener a su cargo copias de cualquier tipo de correspondencia.

24. SEGÚN LA NORMA FORAL 2/2005 GENERAL TRIBUTARIA Y EL REGLAMENTO DE INSPECCIÓN DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA, LAS PERSONAS ACTUARIAS NO ELABORARÁN INFORME:

- a. Cuando resulte aplicable el régimen de estimación indirecta de bases o cuotas tributarias o proceda la utilización de métodos indiciarios.
- b. Para comunicar el inicio de actuaciones de obtención de información.
- c. Para documentar las conclusiones de un procedimiento de comprobación restringida.
- d. Para documentar las conclusiones de un procedimiento de comprobación reducida.

25. SEGÚN LA NORMA FORAL 2/2005 GENERAL TRIBUTARIA Y EL REGLAMENTO DE INSPECCIÓN DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA, EL PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN RESTRINGIDA:

- a. Precisará de la inclusión en plan de inspección de los obligados tributarios sobre los que se realice el mismo.
- b. El acuerdo con el que se termina el mismo no debe incluir la propuesta de regularización que estimen procedente las personas actuarias.
- c. Las actuaciones del procedimiento de comprobación restringida deberán concluir en el plazo de 9 meses contado desde la fecha de notificación al obligado tributario del inicio del mismo.
- d. Se iniciará de oficio, previa petición del órgano competente de la Administración tributaria, mediante acuerdo de la inspección de los tributos.



26. SEGÚN LA NORMA FORAL 2/2005 GENERAL TRIBUTARIA Y EL REGLAMENTO DE INSPECCIÓN DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA, EL PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN REDUCIDA:

- a. Precisar de la inclusión en Planes de inspección de las personas obligadas tributarias sobre los que se realicen.
- b. Se iniciará de oficio mediante Resolución del Director General de Hacienda.
- c. Terminará por resolución expresa o por el inicio de un procedimiento de comprobación e investigación que incluya el objeto del procedimiento de comprobación reducida.
- d. Concluirá en el plazo de 4 meses, contado desde la fecha de notificación al obligado tributario del inicio del mismo.

27. SEGÚN LA NORMA FORAL 2/2005 GENERAL TRIBUTARIA Y EL REGLAMENTO DE INSPECCIÓN DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA, CON RELACIÓN A LAS ACTUACIONES DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN:

- a. Es posible que se desarrollen con carácter independiente a un procedimiento de comprobación e investigación, de comprobación restringida o de comprobación reducida.
- b. Los órganos con competencias de inspección no podrán realizar, a petición de aquéllos con competencias de gestión tributaria, actuaciones de obtención de información.
- c. Deberán iniciarse siempre mediante requerimiento escrito, cuando lo justifique la índole de los datos a obtener y los actuarios se limiten a examinar aquellos documentos, elementos o justificantes que han de estar a disposición de la Administración tributaria.
- d. Las realizadas por órganos con funciones de inspección que exijan el conocimiento de los movimientos de cuentas necesitarán la previa autorización del Inspector Jefe.

28. SEGÚN LA NORMA FORAL 13/2013 DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS, CUÁL DE LAS SIGUIENTES RENTAS NO ES RENDIMIENTO DE TRABAJO PERSONAL EN ESPECIE:

- a. La utilización de vivienda por razón de cargo o por la condición de empleado público o privado.
- b. La utilización o entrega de vehículos automóviles para uso particular del empleado.
- c. Las primas o cuotas satisfechas por la empresa en virtud de contrato de seguro de accidente laboral o de responsabilidad civil del trabajador.
- d. La concesión de préstamos con tipos de interés inferiores al legal del dinero.



29. SEGÚN LA NORMA FORAL 13/2013 DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS, CUÁL DE LOS SIGUIENTES GASTOS ES DEDUCIBLE PARA LA DETERMINACIÓN DEL RENDIMIENTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LA MODALIDAD NORMAL DEL MÉTODO DE ESTIMACIÓN DIRECTA:

- a. Los sobornos.
- b. Los gastos que estén relacionados con la adquisición de vehículos automóviles de turismo utilizados en las prestaciones de servicios de transporte de viajeros mediante contraprestación.
- c. Las retribuciones al cónyuge o pareja de hecho del contribuyente que trabajen habitualmente y con continuidad en las actividades económicas desarrolladas por el mismo sin mediar contrato laboral.
- d. El gasto por arrendamiento del local afecto a la actividad del que son propietarios ambos cónyuges cuando al menos uno de ellos ejerza la actividad económica.

30. SEGÚN LA NORMA FORAL 13/2013 DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS, FORMAN PARTE DE LA RENTA GENERAL:

- a. Los dividendos, primas de asistencia a juntas y participaciones en los beneficios de cualquier tipo de entidad.
- b. Los rendimientos del capital inmobiliario procedentes del arrendamiento de un local comercial.
- c. Las ganancias y pérdidas patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de transmisiones de elementos patrimoniales.
- d. Los rendimientos que se deriven de la constitución o cesión de derechos o facultades de uso o disfrute, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, sobre los valores o participaciones que representen la participación en los fondos propios de la entidad.

31. SEGÚN LA NORMA FORAL 13/2013 DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS, NO ESTÁN OBLIGADOS A PRACTICAR E INGRESAR RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA:

- a. Las personas jurídicas y entidades, que satisfagan o abonen rentas sujetas y no exentas al IRPF.
- b. Los contribuyentes por el IRPF que ejerzan actividades económicas respecto de las rentas sujetas y no exentas al IRPF que satisfagan o abonen en el ejercicio de dichas actividades.
- c. Las personas físicas, jurídicas y demás entidades no residentes en territorio español, que operen en él mediante establecimiento permanente.
- d. Los socios, herederos, comuneros o partícipes en régimen de atribución de rentas.



32. SEGÚN LA NORMA FORAL 13/2013 DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS:

- a. Los obligados tributarios que desarrollen actividades económicas con carácter mercantil cuyo rendimiento se determine en la modalidad normal del método de estimación directa, estarán obligados a llevar contabilidad ajustada a lo dispuesto en el Código de Comercio.
- b. Las personas físicas que desarrollen actividades económicas y determinen su rendimiento según la modalidad simplificada del método de estimación directa no estarán obligadas a la llevanza de un libro registro de operaciones económicas.
- c. Los obligados tributarios que desarrollen varias actividades económicas llevarán un libro registro de operaciones económicas por cada actividad desarrollada.
- d. Los obligados tributarios que ejercen actividades profesionales no tienen obligación de llevar el libro registro de operaciones económicas.

33. SEÑALAR LA RESPUESTA INCORRECTA. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA NORMA FORAL 2/2013 DE IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO, ESTARÁN EXENTOS:

- a. Los objetos de arte y antigüedades comprendidos en el artículo 21 de esta Norma Foral, cuando hayan sido cedidos por sus propietarios en depósito permanente por un período inferior a tres años a Museos o Instituciones Culturales sin fin de lucro para su exhibición pública, mientras se encuentren depositados.
- b. Los derechos derivados de la propiedad intelectual o industrial mientras permanezcan en el patrimonio del autor y en el caso de la propiedad industrial no estén afectos a actividades económicas.
- c. Los bienes integrantes del Patrimonio Histórico de las Comunidades Autónomas, que hayan sido calificados e inscritos de acuerdo con lo establecido en sus normas reguladoras.
- d. La vivienda habitual del contribuyente, hasta un importe máximo de 400.000 euros.



34. SEÑALAR LA RESPUESTA INCORRECTA. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA NORMA FORAL 2/2013 DE IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO, LOS BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA O RÚSTICA SE COMPUTARÁN A EFECTOS DE BASE IMPONIBLE:

- a. Tratándose de bienes inmuebles sitos en el Territorio Histórico de Bizkaia, con carácter general, por el 50 por ciento de su valor catastral.
- b. Si los bienes inmuebles no dispusieran de valor catastral a la fecha de devengo del impuesto o estuvieran situados en el extranjero, se computarán por el 50 por ciento de su valor de adquisición, actualizado de conformidad con los coeficientes de corrección monetaria a que se refiere el apartado 2 del artículo 45 de la Norma Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
- c. Cuando los bienes inmuebles estén en fase de construcción, se estimará como valor patrimonial el 50 por ciento de las cantidades que efectivamente se hubieran invertido en dicha construcción hasta la fecha del devengo del impuesto, además del 50 por ciento del correspondiente valor patrimonial del solar según lo establecido en el presente artículo.
- d. Tratándose de bienes inmuebles sitos fuera del Territorio Histórico de Bizkaia por su valor catastral.

35. CUANDO EL CONTRIBUYENTE TENGA SU RESIDENCIA HABITUAL EN ESPAÑA, SERÁ DE APLICACIÓN POR OBLIGACIÓN PERSONAL, LA NORMA FORAL 4/2015, DEL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES:

- a. En las adquisiciones «mortis causa», cuando el causante tenga su residencia habitual en Bizkaia a la fecha del devengo, en todo caso.
- b. En los casos de percepción de cantidades por los beneficiarios de seguros sobre la vida para caso de fallecimiento, cuando el beneficiario tenga su residencia habitual en Bizkaia a la fecha del devengo.
- c. En las donaciones de bienes inmuebles y derechos sobre los mismos, cuando los inmuebles radiquen en Bizkaia. Si los bienes inmuebles radican en el extranjero, cuando el donatario tenga su residencia habitual en Bizkaia a la fecha del devengo.
- d. En las donaciones de los demás bienes y derechos, cuando el donante tenga su residencia habitual en Bizkaia a la fecha del devengo.

36. SEGÚN LA NORMA FORAL 4/2015 DEL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES, NO SE CONSIDERARÁN TÍTULOS SUCESORIOS:

- a. Los contratos o pactos sucesorios, independientemente del momento en que opere su eficacia.
- b. La designación de sucesor en capitulaciones matrimoniales.
- c. La renuncia de derechos a favor de persona determinada.
- d. La donación «mortis causa».



37. SEGÚN NORMA FORAL 11/2013 DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES, SERÁN DEDUCIBLES LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE LOS CRÉDITOS DERIVADAS DE LAS POSIBLES INSOLVENCIAS DE LOS DEUDORES, CUANDO, EN LA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PLAZO MÁXIMO PARA FORMULAR CUENTAS ANUALES CONCURRA:

- a. Que el deudor esté en situación de desequilibrio patrimonial.
- b. Que haya transcurrido el plazo de tres meses desde el vencimiento de la obligación.
- c. Que las obligaciones hayan sido reclamadas judicialmente o sean objeto de un litigio judicial o procedimiento arbitral de cuya solución no dependa su cobro.
- d. Que el deudor o, si éste fuese una entidad, alguno de sus administradores o representantes, esté procesado por el delito de alzamiento de bienes.

38. SEGÚN LA NORMA FORAL 11/2013 DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES, EN TODO CASO CONCLUIRÁ EL PERIODO IMPOSITIVO:

- a. El 31 de diciembre de cada año.
- b. Cuando tenga lugar un cambio de residencia de la entidad residente en territorio vizcaíno a territorio común.
- c. Cuando se produzca la transformación de la forma jurídica de la entidad que afecte a la responsabilidad de sus socios.
- d. Cuando se produzca la transformación de la forma jurídica de la entidad y ello determine la aplicación de un régimen tributario especial.

39. DE CONFORMIDAD CON LA NORMA FORAL 11/2013 DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES, EN RELACION A LAS MICROEMPRESAS:

- a. En concepto de compensación tributaria por las dificultades inherentes a su dimensión, las microempresas podrán considerar deducible de su base imponible un importe equivalente al 20 por ciento de su base imponible positiva, previa a su aplicación.
- b. La opción de la compensación tributaria es compatible con la aplicación de la compensación para fomentar la capitalización empresarial.
- c. Su activo o su volumen de operaciones, tal y como se define en el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, no superará los 10 millones de euros.
- d. El promedio de su plantilla no alcance las 10 persona empleadas.



40. SEÑALAR LA RESPUESTA INCORRECTA. DE CONFORMIDAD CON LA NORMA FORAL 11/2013 DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES, SE CONSIDERARÁN PERSONAS O ENTIDADES VINCULADAS:

- a. Una entidad y sus consejeros o administradores, salvo en lo correspondiente a la retribución por el ejercicio de sus funciones.
- b. Una entidad y sus socios o partícipes cuando la participación sea igual o superior al 5 por 100.
- c. Una entidad y los consejeros o administradores de otra entidad, cuando ambas entidades pertenezcan a un grupo.
- d. Una entidad residente en territorio español y sus establecimientos permanentes en el extranjero.

41. DE CONFORMIDAD CON LO REGULADO EN LA NORMA FORAL 11/2013 DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES, CON RELACION AL ORDEN A SEGUIR EN LA APLICACIÓN DE LAS DEDUCCIONES DE LA CUOTA LIQUIDA, EN PRIMER LUGAR SE APLICARÁN:

- a. Las deducciones del ejercicio a las que sea de aplicación el límite del 35 por 100.
- b. Las deducciones generadas en ejercicios anteriores a las que sea de aplicación el límite del 70 por 100.
- c. Las deducciones generadas en ejercicios anteriores a las que sea de aplicación el límite del 50 por 100.
- d. Las deducciones generadas en ejercicios anteriores a las que sea de aplicación el límite del 35 por 100.

42. DE CONFORMIDAD CON LA NORMA FORAL 11/2013 DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES, INDICAR CÚAL DE LOS SIGUIENTES CAPITULOS NO FORMA PARTE DEL LIBRO REGISTRO DE OPERACIONES ECONOMICAS:

- a. Capítulo de facturas emitidas.
- b. Capítulo de facturas recibidas.
- c. Capítulo de provisiones y suplidos.
- d. Capítulo de movimientos contables.



43. SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA NORMA FORAL 12/2013 DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES, SE CONSIDERA QUE UNA PERSONA FÍSICA O ENTIDAD NO RESIDENTE EN TERRITORIO ESPAÑOL OPERA MEDIANTE ESTABLECIMIENTO PERMANENTE:

- a. Cuando actúe en él por medio de un agente independiente para contratar en nombre propio.
- b. Se entenderá que constituyen establecimiento permanente las obras de construcción, instalación o montaje cuya duración exceda de doce meses.
- c. Una persona física en ningún caso podrá actuar mediante establecimiento permanente.
- d. Cuando por cualquier título disponga, de forma continuada o habitual, de instalaciones o lugares de trabajo de cualquier índole, en los que realice toda o parte de su actividad.

44. SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA NORMA FORAL 12/2013 DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES, A EFECTOS DE LAS RENTAS OBTENIDAS SIN MEDIACIÓN DE ESTABLECIMIENTO PERMANENTE, CUANDO SE TRATE DE DIVIDENDOS Y OTROS RENDIMIENTOS DERIVADOS DE LA PARTICIPACIÓN EN LOS FONDOS PROPIOS DE UNA ENTIDAD, EL TIPO DE GRAVAMEN SERÁ:

- a. El 19 por 100.
- b. El 24 por 100.
- c. El 4 por 100.
- d. El 20 por 100.

45. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA NORMA FORAL 7/1994, A LOS EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO, SE ENTENDERÁ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

- a. Las transmisiones de bienes entre comitente y comisionista que actúe en nombre propio efectuadas en virtud de contratos de comisión de venta o comisión de compra.
- b. Los servicios de hostelería, restaurante o acampamento y las ventas de bebidas o alimentos para su consumo inmediato en el mismo lugar.
- c. Las ejecuciones de obra que tengan por objeto la construcción o rehabilitación de una edificación, en el sentido del artículo 6 de esta Norma Foral, cuando el empresario que ejecute la obra aporte una parte de los materiales utilizados, siempre que el coste de los mismos exceda del 40 por 100 de la base imponible.
- d. El suministro de un producto informático normalizado efectuado en cualquier soporte material. A estos efectos, se considerarán como productos informáticos normalizados aquellos que no precisen de modificación sustancial alguna para ser utilizados por cualquier usuario.



46. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA NORMA FORAL 7/1994, DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO, NO ES UN SECTOR DIFERENCIADO DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL O PROFESIONAL:

- a. Las actividades acogidas al régimen especial del recargo de equivalencia.
- b. Las actividades acogidas al régimen especial de agricultura, ganadería y pesca.
- c. Las actividades acogidas al régimen especial de las agencias de viajes.
- d. Las operaciones de arrendamiento financiero a que se refiere la disposición adicional tercera de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.

47. SEÑALAR LA RESPUESTA INCORRECTA. SEGÚN LA NORMA FORAL 7/1994 DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO, SE DEVENGARÁ EL IMPUESTO:

- a. En las entregas de bienes, efectuadas en virtud de contratos de venta con pacto de reserva de dominio o cualquier otra condición suspensiva, de arrendamiento-venta de bienes o de arrendamiento de bienes con cláusula de transferencia de la propiedad vinculante para ambas partes, se devengará el Impuesto cuando los bienes que constituyan su objeto se pongan en posesión del adquirente.
- b. En las transmisiones de bienes entre el comitente y comisionista efectuadas en virtud de contratos de comisión de venta, cuando el último actúe en nombre propio, en el momento en que el comisionista efectúe la entrega de los respectivos bienes.
- c. En los arrendamientos, en los suministros y, en general, en las operaciones de tracto sucesivo o continuado, en el momento en que resulte exigible la parte del precio que comprenda cada percepción.
- d. En las adquisiciones intracomunitarias que originen pagos anticipados anteriores a la realización del hecho imponible, el Impuesto se devengará en el momento del cobro total o parcial del precio por los importes efectivamente percibidos.

48. SEGÚN LA NORMA FORAL 7/1994 DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO, LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO ESTARÁ CONSTITUIDA POR EL IMPORTE TOTAL DE LA CONTRAPRESTACIÓN DE LAS OPERACIONES SUJETAS AL MISMO PROCEDENTE DEL DESTINATARIO O DE TERCERAS PERSONAS. SE INCLUYEN EN EL CONCEPTO DE CONTRAPRESTACIÓN:

- a. Los descuentos y bonificaciones que se justifiquen por cualquier medio de prueba admitido en Derecho y que se concedan previa o simultáneamente al momento en que la operación se realice y en función de ella.
- b. Las sumas pagadas en nombre y por cuenta del cliente, en virtud de mandato expreso del mismo.
- c. Los intereses por el aplazamiento en el pago del precio en la parte en que dicho aplazamiento corresponda a un período anterior a la entrega de los bienes o a la prestación de los servicios.
- d. Las subvenciones no vinculadas directamente al precio de las operaciones sujetas al Impuesto.



49. SEGÚN LA NORMA FORAL 7/1994 DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO, SERÁN SUJETOS PASIVOS DEL IMPUESTO LOS EMPRESARIOS O PROFESIONALES PARA QUIENES SE REALICEN LAS OPERACIONES SUJETAS AL IMPUESTO CUANDO SE TRATE DE:

- a. Entregas de oro sin elaborar o de productos semielaborados de oro, de ley igual o superior a 325 milésimas.
- b. Entregas de bienes inmuebles, en las entregas efectuadas como consecuencia de un proceso concursal.
- c. Las segundas y ulteriores entregas de edificaciones, incluidos los terrenos en que se hallen enclavadas, cuando tengan lugar después de terminada su construcción o rehabilitación, en las que el sujeto pasivo hubiera renunciado a la exención.
- d. Todas las respuestas anteriores son correctas

50. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA NORMA FORAL 7/1994 DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO, SE APLICARÁ EL TIPO DEL 4 POR 100 A LAS OPERACIONES SIGUIENTES:

- a. Los medicamentos de uso veterinario.
- b. Las prestaciones de servicios de transportes de viajeros y sus equipajes.
- c. Las aguas aptas para la alimentación humana, incluso en estado sólido.
- d. Las prótesis, ortesis e implantes internos para personas con discapacidad.

51. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA NORMA FORAL 7/1994 DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO, TENDRÁN LA CONSIDERACIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN:

- a. Los accesorios y piezas de recambio adquiridos para la reparación de los bienes de inversión utilizados por el sujeto pasivo.
- b. Cualquier otro bien cuyo valor de adquisición sea igual o superior a 3.005,06 euros.
- c. Los envases y embalajes, aunque sean susceptibles de reutilización.
- d. Las ropas utilizadas para el trabajo por los sujetos pasivos o el personal dependiente.

52. EN RELACIÓN CON LOS RÉGIMENES ESPECIALES REGULADOS EN EL TÍTULO IX DE NORMA FORAL 7/1994, DE 9 DE NOVIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO NO TENDRAN CARÁCTER VOLUNTARIO:

- a. El régimen especial simplificado.
- b. Régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca.
- c. Régimen especial del recargo de equivalencia.
- d. Régimen especial del grupo de entidades.



53. SEÑALAR LA RESPUESTA INCORRECTA. DE ACUERDO CON LA NORMA FORAL 7/1994 DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO, LOS TIPOS DEL RECARGO DE EQUIVALENCIA SERÁN:

- a. Con carácter general, el 5,2 por 100.
- b. Para las entregas de bienes a las que resulte aplicable el tipo impositivo del 10% el 1,4 por 100.
- c. Para las entregas de bienes a las que sea aplicable el tipo impositivo del 4% el 0,70 por 100.
- d. Para las entregas de bienes objeto del Impuesto Especial sobre las Labores del Tabaco el 1,75 por 100.

54. SEGÚN EL DECRETO FORAL 4/2013 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULAN LAS OBLIGACIONES DE FACTURACIÓN, LAS FACTURAS DEBERÁN EXPEDIRSE:

- a. Como norma general las facturas deberán ser expedidas en el momento de realizarse la operación.
- b. Cuando el destinatario de la operación sea un empresario o profesional que actúe como tal, las facturas deberán expedirse antes del día 16 del mes siguiente a aquél en que se haya producido el devengo del Impuesto correspondiente a la citada operación.
- c. En las operaciones acogidas al régimen especial del criterio de caja regulado en el Norma Foral del Impuesto de Valor Añadido, la expedición de la factura deberá realizarse en el momento de la realización de tales operaciones, salvo cuando el destinatario de la operación sea un empresario o profesional que actúe como tal, en cuyo caso deberán expedirse antes del día 16 del mes siguiente a aquel en que se haya realizado la operación.
- d. Todas son correctas.

55. SEGÚN EL DECRETO FORAL 4/2013 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULAN LAS OBLIGACIONES DE FACTURACIÓN, LA OBLIGACIÓN DE EXPEDIR FACTURA PODRÁ SER CUMPLIDA MEDIANTE LA EXPEDICIÓN DE FACTURA SIMPLIFICADA Y COPIA DE ESTA:

- a. Cuando su importe no exceda de 400 euros, Impuesto sobre el Valor Añadido incluido.
- b. Cuando su importe exceda de 400 euros, Impuesto sobre el Valor Añadido incluido.
- c. Cuando su importe no exceda de 400 euros, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido.
- d. Cuando deba expedirse una factura recapitulativa.



56. LA COMPRA DE UNA VIVIENDA NUEVA EN BIZKAIA POR UNA PERSONA FÍSICA, QUE NO VA A CONSTITUIR SU VIVIENDA HABITUAL, REALIZADA DIRECTAMENTE AL PROMOTOR Y FORMALIZADA EN ESCRITURA PÚBLICA:

- a. Está sujeta y no exenta a IVA y está sujeta y exenta a la modalidad AJD de ITP-AJD cuota variable.
- b. Está sujeta y no exenta a IVA y está sujeta y no exenta a la modalidad AJD de ITP-AJD cuota variable.
- c. Está sujeta a TPO y está sujeta y exenta a la modalidad AJD de ITP-AJD cuota variable.
- d. Está sujeta a TPO y está sujeta y no exenta a la modalidad AJD de ITP-AJD cuota variable.

57. SEGÚN LA NORMA FORAL 1/2011, DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS, EL TIPO DE GRAVAMEN APLICABLE SERÁ:

- a. El 4 por 100 si se trata de la transmisión de bienes inmuebles no destinados a viviendas, así como de la constitución y cesión de derechos reales que recaigan sobre los mismos, excepto los derechos reales de garantía.
- b. El 1 por 100 si se trata de constitución de derechos reales de garantía, pensiones, fianzas o préstamos, incluso los representados por obligaciones, así como la cesión de créditos de cualquier naturaleza.
- c. La transmisión de viviendas, incluidas las plazas de garaje, con un máximo de dos unidades, y anexos, situados en el mismo edificio, que se transmitan conjuntamente, tributarán al 2,5 por 100 sin excepción.
- d. El 0 por 100 cuando se trate de transmisiones de vehículos realizadas por particulares a un empresario o profesional destinados al achatarramiento en todo caso.

58. CONFORME A LO DISPUESTO EN EL CODIGO DE COMERCIO, EN LA COMPAÑÍA COLECTIVA:

- a. Todos los socios que formen la compañía colectiva, sean o no gestores de la misma, estarán obligados personal y solidariamente, con todos sus bienes, a las resultas de las operaciones que se hagan a nombre y por cuenta de la compañía, bajo la firma de ésta y por persona autorizada para usarla.
- b. Únicamente los socios gestores estarán obligados personal y solidariamente, con todos sus bienes, a las resultas de las operaciones que se hagan a nombre y por cuenta de la compañía, bajo la firma de ésta y por persona autorizada para usarla.
- c. Todos los socios que formen la compañía colectiva estarán obligados hasta el capital aportado, a las resultas de las operaciones que se hagan a nombre y por cuenta de la compañía, bajo la firma de ésta y por persona autorizada para usarla.
- d. Únicamente los socios gestores estarán obligados hasta el capital aportado, a las resultas de las operaciones que se hagan a nombre y por cuenta de la compañía, bajo la firma de ésta y por persona autorizada para usarla.



59. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE COMERCIO, LOS EMPRESARIOS CONSERVARÁN LOS LIBROS, CORRESPONDENCIA, DOCUMENTACION Y JUSTIFICANTES CONCERNIENTES A SU NEGOCIO, SALVO LO QUE SE ESTABLEZCA POR DISPOSICIONES GENERALES O ESPECIALES, DURANTE:

- a. 4 años.
- b. 5 años.
- c. 6 años.
- d. 10 años.

60. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE COMERCIO, INDICAR CUAL DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS NO SE INCLUYE EN LAS CUENTAS ANUALES DE UNA EMPRESA:

- a. El Balance.
- b. La cuenta de Pérdidas y Ganancias.
- c. La Memoria.
- d. El Informe de gestión.

61. DE ACUERDO CON LA CONSTITUCION ESPAÑOLA DE 1978, LA CONSTITUCION GARANTIZA:

- a. La retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.
- b. La imparcialidad.
- c. La responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
- d. Todas las respuestas anteriores son ciertas.

62. DE ACUERDO CON LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978, LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS NO PODRÁN ASUMIR COMPETENCIAS EN LAS SIGUIENTES MATERIAS:

- a. Los montes y aprovechamiento forestales.
- b. Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio.
- c. Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.
- d. Sanidad e higiene.



63. SEGÚN LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 46 DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DEL PAÍS VASCO LA INICIATIVA PARA LA REFORMA DEL ESTATUTO CORRESPONDERÁ A:

- a. El Parlamento Vasco, a propuesta de una quinta parte de sus componentes, al Gobierno Vasco o al Senado del Estado Español.
- b. El Parlamento Vasco, a propuesta de una quinta parte de sus componentes, al Gobierno Vasco o a las Cortes Generales del Estado Español.
- c. El Parlamento Vasco, a propuesta de su Presidente, al Gobierno Vasco o a las Cortes Generales del Estado Español.
- d. El Parlamento Vasco, a propuesta de una tercera parte de sus componentes o al Gobierno Vasco.

64. SEGÚN LEY ORGÁNICA 1/2010, DE MODIFICACIÓN DE LAS LEYES ORGÁNICAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y DEL PODER JUDICIAL, EL CONOCIMIENTO DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS CONTRA LAS NORMAS FORALES FISCALES DE LOS TERRITORIOS DE ÁLAVA, GUIPÚZCOA Y VIZCAYA, DICTADAS EN EL EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS EXCLUSIVAS GARANTIZADAS POR LA DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN Y RECONOCIDAS EN EL ARTÍCULO 41.2.A) DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA PARA EL PAÍS VASCO CORRESPONDERÁ A:

- a. El Tribunal Constitucional.
- b. El Tribunal Supremo.
- c. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
- d. Las Juntas Generales.

65. SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY 39/2015 DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS:

- a. El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas no podrá ser modificado por aquella.
- b. En todo caso, las personas jurídicas estarán obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo.
- c. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, quienes representen a un interesado que no esté obligado electrónicamente con la Administración.
- d. En todo caso, todas las personas físicas estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo.



66. SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 40/2015 DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO, LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS SE RELACIONARÁN ENTRE SI A TRAVÉS DE:

- a. Los responsables de sus departamentos.
- b. Medios electrónicos.
- c. Medios físicos.
- d. Sus respectivos registros generales.

67. DE ACUERDO CON LA LEY 39/2015 DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, CUANDO LA NOTIFICACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS SEA DE CARÁCTER OBLIGATORIO, O HAYA SIDO EXPRESAMENTE ELEGIDA POR EL INTERESADO, SE ENTENDERÁ RECHAZADA CUANDO DESDE LA PUESTA A DISPOSICIÓN NO SE ACCEDA A SU CONTENIDO TRANSCURRIDO EL PLAZO DE:

- a. Diez días naturales.
- b. Diez días hábiles.
- c. Veinte días naturales.
- d. Veinte días hábiles.

68. DE ACUERDO CON LA LEY 39/2015 DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, ES UN MEDIO DE EJECUCIÓN FORZOSA:

- a. Apremio sobre el patrimonio.
- b. Ejecución coercitiva.
- c. Multa retroactiva.
- d. Compulsión sobre los bienes.

69. EN RELACIÓN CON EL CÓMPUTO DE PLAZOS ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY 39/2015, DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS:

- a. Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en minuto desde la hora y minuto del día siguiente en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate.
- b. Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son naturales.
- c. Si el plazo se fija en meses o años, el plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.
- d. Los plazos expresados en días se contarán desde aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate o desde aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo.



70. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA LEY 39/2015, DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, EL PLAZO MÁXIMO PARA DICTAR Y NOTIFICAR LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN SERÁ DE:

- a. Un mes.
- b. Dos meses.
- c. Tres meses.
- d. Seis meses.

71. SEGÚN EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY 11/2022, DE EMPLEO PÚBLICO VASCO, LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS VASCAS RETRIBUIRÁN A SU PERSONAL FUNCIONARIO DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

- a. Retribuciones básicas, retribuciones complementarias, pagas extraordinarias y gratificaciones por servicios ordinarios.
- b. Retribuciones básicas, retribuciones complementarias, pagas extraordinarias e indemnizaciones diferidas.
- c. Retribuciones básicas, retribuciones complementarias, pagas extraordinarias y retribuciones diferidas.
- d. Únicamente retribuciones básicas, retribuciones complementarias y pagas extraordinarias.

72. SEGÚN LO DISPUESTO EN EL DECRETO 19/2024 DE NORMALIZACIÓN DEL USO DEL EUSKERA EN EL SECTOR PÚBLICO VASCO, SEÑALAR LA RESPUESTA INCORRECTA:

- a. La fecha de preceptividad determina el momento a partir del cual el perfil lingüístico asignado al puesto de trabajo ha de ser acreditado.
- b. El índice de obligado cumplimiento determinará el porcentaje del número total de puestos de trabajo que deberán tener perfil lingüístico perceptivo en cada entidad y para cada periodo de planificación.
- c. La fecha de preceptividad del perfil lingüístico de cada puesto de trabajo será única.
- d. El índice de obligado cumplimiento se determinará de la siguiente forma:
Euskaldunes - (Cuasi euskaldunes/2).

73. CÚAL DE LAS SIGUIENTES FUNCIONES CORRESPONDE A LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA SEGÚN LO DISPUESTO EN LA NORMA FORAL 3/1987 SOBRE ELECCIÓN, ORGANIZACIÓN, RÉGIMEN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES FORALES DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA:

- a. Alteración de las demarcaciones municipales.
- b. Aprobar la estructura orgánica de los Departamentos Forales en los que se divide la Diputación Foral y los reglamentos internos de organización.
- c. Organización y división político-administrativa del Territorio Histórico.
- d. Planes sectoriales que afecten a todo el territorio.



74. SEGÚN LO DISPUESTO EN EL DECRETO LEGISLATIVO 1/2023 POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES Y VIDAS LIBRES DE VIOLENCIA MACHISTA CONTRA LAS MUJERES, LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES ESTARÁ PRESIDIDA POR:

- a. La Directora de Emakunde.
- b. El Lehendakari o la Lehendakari.
- c. El Director o Directora de Ararteko.
- d. Consejero o Consejera del Departamento de Empleo y Políticas Sociales.

75. SEÑALAR LA RESPUESTA **INCORRECTA**. LA COMISIÓN DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE DE LA HACIENDA FORAL DE BIZKAIA, CREADA POR LA ORDEN FORAL 1634/2009 ESTARÁ COMPUESTA, ENTRE OTROS, POR LOS TITULARES DE:

- a. El Servicio de Tributos Directos.
- b. El Servicio de Coordinación de la Inspección.
- c. La Subdirección de Recaudación.
- d. La Sección de Impuestos Especiales de Fabricación e Impuestos Medioambientales.



PREGUNTAS DE RESERVA

76. SEGÚN LA NORMA FORAL 2/2005 GENERAL TRIBUTARIA, EL VALOR DE LAS RENTAS, PRODUCTOS, BIENES Y DEMÁS ELEMENTOS DETERMINANTES DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA NO PODRÁ SER COMPROBADO POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MEDIANTE LOS SIGUIENTES MEDIOS:

- a. Precios medios en el mercado.
- b. Precio o valor declarado correspondiente a otras transmisiones del mismo bien, teniendo en cuenta las circunstancias de éstas, realizadas dentro del plazo que reglamentariamente se establezca.
- c. Tasación pericial contradictoria.
- d. Valor asignado a los bienes en las pólizas de contratos de seguros.

77. LA BASE IMPONIBLE DE LAS ENTREGAS DE BIENES A LAS QUE SE APLIQUE EL RÉGIMEN ESPECIAL DE LOS BIENES USADOS, OBJETOS DE ARTE, ANTIGÜEDADES Y OBJETOS DE COLECCIÓN REGULADO EN LA NORMA FORAL 7/1994 DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO, ESTARÁ CONSTITUIDA POR:

- a. El margen bruto de cada operación obtenido por el revendedor.
- b. El margen de beneficio de cada operación aplicado por el sujeto pasivo revendedor, minorado en la cuota del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a dicho margen.
- c. Por el total de cada operación realizada por el sujeto pasivo revendedor.
- d. Por el total de cada operación realizada por el sujeto pasivo revendedor minorada en la cuota soportada del Impuesto sobre el Valor Añadido.

78. DE CONFORMIDAD CON LA NORMA FORAL 11/2013 DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES, CON RELACIÓN AL PAGO FRACCIONADO A CUENTA DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES:

- a. No tendrá la consideración de deuda tributaria.
- b. Será deducible de la Base Imponible del Impuesto.
- c. Las entidades que tengan la consideración de pequeña empresa, de acuerdo con lo establecido en la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades, no deberán efectuar el referido pago fraccionado.
- d. En los primeros 25 días naturales del mes de julio de cada año, los contribuyentes deberán autoliquidar y efectuar un pago fraccionado a cuenta de la liquidación correspondiente al periodo impositivo que esté en curso el día 1 del citado mes de julio.



79. EN CUANTO A LAS MEDIDAS CAUTELARES, DE ACUERDO CON LA NORMA FORAL 2/2005 GENERAL TRIBUTARIA:

- a. Las medidas habrán de ser proporcionadas al daño que se pretenda evitar y en la cuantía estrictamente necesaria para asegurar el cobro de la deuda. En ningún caso se adoptarán aquéllas que puedan producir un perjuicio de difícil o imposible reparación. El obligado tributario responderá del importe de las costas en que pudiera incurrirse por la adopción de las mismas en el caso de que no hiciera efectiva su deuda en periodo ejecutivo.
- b. Las medidas cautelares podrán hacerse efectivas en cualquier momento de un procedimiento de gestión tributaria, de inspección o de recaudación. Los acuerdos de adopción de medidas cautelares podrán ser objeto de recurso de alzada y de reclamación económica-administrativa.
- c. La medida cautelar deberá ser notificada al afectado con expresa mención de los motivos que justifican su adopción.
- d. En todo caso, los efectos de las medidas cautelares cesarán en el plazo de seis meses desde su adopción.

80. SEGÚN LA NORMA FORAL 2/2005 GENERAL TRIBUTARIA Y EL REGLAMENTO DE INSPECCIÓN DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA, LAS DILIGENCIAS ELABORADAS POR LAS PERSONAS ACTUARIAS:

- a. Pueden contener propuestas de liquidaciones tributarias.
- b. Se podrán firmar electrónicamente o de forma manuscrita.
- c. No recogerán los resultados de las actuaciones de obtención de información.
- d. No recogerán las alegaciones con relevancia tributaria realizadas por la persona obligada tributaria.

81. SEGÚN LA NORMA FORAL 2/2005 GENERAL TRIBUTARIA Y EL REGLAMENTO DE INSPECCIÓN DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA, EL PROCEDIMIENTO COMPROBACIÓN E INVESTIGACIÓN:

- a. No se podrá iniciar a instancia de la persona obligada tributaria.
- b. Podrá iniciarse sin la previa inclusión en los correspondientes planes de inspección de la persona obligada tributaria.
- c. Los actuarios podrán ser sustituidos por cese, traslado, enfermedad.
- d. Tiene un plazo máximo de duración de 18 meses.



82. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 12/2002 POR LA QUE SE APRUEBA EL CONCIERTO ECONOMICO CON LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO, UNA SOCIEDAD CON DOMICILIO FISCAL EN EL PAIS VASCO QUE EN EL EJERCICIO ANTERIOR HUBIERA TENIDO UN VOLUMEN DE OPERACIONES DE 8 MILLONES DE EUROS Y DURANTE EL EJERCICIO HUBIERA REALIZADO EL 40 POR 100 DE SUS OPERACIONES EN EL PAIS VASCO Y EL 60 POR 100 EN TERRITORIO COMUN, CON RELACIÓN AL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES:

- a. Queda sometida a normativa foral y su exacción corresponderá a las Diputaciones Forales y a la Administración del Estado en proporción al volumen de operaciones realizado durante el ejercicio.
- b. Queda sometida a normativa foral y su exacción corresponderá a las Diputaciones Forales y a la Administración del Estado en proporción al volumen de operaciones realizado durante el ejercicio anterior.
- c. Queda sometida a normativa foral y su exacción corresponderá de forma exclusiva a las Diputación Forales.
- d. Queda sometida a normativa de territorio común y su exacción corresponderá de forma exclusiva a la Administración del Estado.

83. DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 55 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978, CUANDO SE ACUERDE LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN O DE SITIO EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN LA CONSTITUCIÓN, PODRÁ SUSPENDERSE:

- a. El derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. (Art 20.1.a).
- b. El derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. (Art 20.1.b).
- c. El derecho a la libertad de cátedra. (Art.20.1.c).
- d. El derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios. (Art. 37.1).

84. SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 11/2022, DE EMPLEO PUBLICO VASCO:

- a. Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter permanente, realiza exclusivamente funciones calificadas de modo expreso como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin.
- b. El personal eventual podrá desempeñar funciones directivas o ejecutivas en el seno de las administraciones públicas vascas.
- c. Únicamente las personas que ocupen el puesto de lehendakari, diputado o diputada general, alcalde o alcaldesa, vicelehendakari, consejero o consejera y diputado o diputada foral, presidente o presidenta del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y rector o rectora de la Universidad del País Vasco podrán designar personal eventual.
- d. Todas las respuestas anteriores son correctas



85. SEGÚN LA NORMA FORAL 2/2005 GENERAL TRIBUTARIA DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA EN MATERIA DE INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS

- a. La concurrencia de varios sujetos infractores en la realización de una infracción tributaria determinará que queden mancomunadamente obligados frente a la Administración al pago de la sanción.
- b. Las sanciones tributarias podrán ser transmitidas a los herederos y legatarios de las personas físicas infractoras.
- c. Será sujeto infractor la entidad dependiente en el régimen de consolidación fiscal.
- d. Serán sujetos infractores los obligados a realizar pagos a cuenta.